



PUTUSAN
Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, lahir di Bogor, 20 Mei 1991 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru di SDN Dago 03, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik email: [XXX](#) / HP: XXX;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, lahir di Tangerang, 12 Juni 1991 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Operator di PT Indah Kiyat, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, No. Hp. 0XXX0;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 12 Desember 2025 dengan register perkara Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2018, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, tertanggal 20 April 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di XXX, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami Istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Anak, pendidikan PAUD dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

3.2. Anak, belum sekolah dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2020 mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan oleh:

4.1. Bahwa Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir karena uang dari Tergugat selalu habis untuk membayai utang Tergugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4.2. Bahwa Tergugat berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, seperti menyebut Penggugat anjing, bangsat, menghina fisik, memfitnah dan bersikap ringan tangan;

4.3. Bahwa Tergugat terlilit utang dan tidak bertanggungjawab untuk melunasi utang tersebut;

4.4. Bahwa orangtua dan saudara Tergugat seringkali ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat terlalu bergantung dan lebih memprioritaskan orang tua dan adik-adik Tergugat sehingga mengabaikan Penggugat;

4.5. Bahwa Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang, seperti ketika Penggugat sedang sakit dan dalam kondisi lumpuh setelah melahirkan Tergugat bersikap tidak peduli dan tidak membantu kebutuhan Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari tahun 2025, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



6. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa, atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

8.1. Anak;

8.2. Anak;

sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya. Oleh karena itu untuk kepentingan terbaik anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

3.1. Anak;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



3.2. Anak;

dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis di persidangan telah pula menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, tanggal 11 Desember 2025, NIK XXX, a.n. Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, tanggal 20 April 2018, a.n. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, an. Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 30 Maret 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, an. Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 05 April 2024, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, an. Rahman Fadilah bin Arip Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 04 April 2024, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir karena uang dari Tergugat selalu habis untuk membayar utang Tergugat, berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat dengan menyebut Penggugat anjing, bangsat, menghina fisik, memfitnah dan bersikap ringan tangan, Tergugat terlilit utang dan tidak bertanggungjawab untuk melunasi utang tersebut,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua dan saudara Tergugat seringkali ikut campur urusan rumah tangga, serta Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2025, Tergugat pergi dari kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, dua orang anaknya berada dalam asuhan Penggugat, keadaannya sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, tidak pernah terlibat tindak kejahatan, tidak mabuk dan taat beragama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir karena uang dari Tergugat selalu habis untuk membayar utang Tergugat, berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat dengan menyebut Penggugat anjing, bangsat, menghina fisik, memfitnah dan bersikap ringan tangan, Tergugat terlilit utang dan tidak bertanggungjawab untuk melunasi utang tersebut,

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua dan saudara Tergugat seringkali ikut campur urusan rumah tangga, serta Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2025, Tergugat pergi dari kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, dua orang anaknya berada dalam asuhan Penggugat, keadaannya sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, tidak pernah terlibat tindak kejahatan, tidak mabuk dan taat beragama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnyanya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Cibinong, meskipun Tergugat tidak datang menghadap sidang sehingga tidak bisa dikonfirmasi persetujuannya beracara secara e-court, maka perkara a quo selanjutnya tetap

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus secara e-court;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan-alasan karena sejak bulan November tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir karena uang dari Tergugat selalu habis untuk membayar utang Tergugat, berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat dengan menyebut Penggugat anjing, bangsat, menghina fisik, memfitnah dan bersikap ringan tangan, Tergugat terlilit utang dan tidak bertanggungjawab untuk melunasi utang tersebut, orangtua dan saudara Tergugat seringkali ikut campur urusan rumah tangga, serta Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2025, Tergugat pergi dari kediaman bersama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, maka telah ternyata perkara *a quo* termasuk perkara bidang perkawinan, maka secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa tempat kediaman Penggugat berada di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tersebut maka secara relatif perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa "perkara perceraian diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri";

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut masih belum mumayyiz;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa susunan keluarga Penggugat terdiri dari Tergugat sebagai Kepala Keluarga, isteri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, serta tidak menentu dalam memberikan nafkah yang menjadi tanggungjawabnya, dan jika memberi uang tersebut tidak cukup;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2025, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, 2(dua) orang anaknya berada dalam asuhan Penggugat, keadaannya sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, tidak pernah terlibat tindak kejahatan, tidak mabuk dan taat beragama;

Hal. **10** dari **14** hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C-b-(1), jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. **11** dari **14** hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui gugatannya, Penggugat menuntut hak asuh atas 2(dua) orang anak yang bernama Anak, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 pengakuan Penggugat serta keterangan saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, belum mumayyiz serta sejak lahir dan terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri, sedangkan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru berumur 9 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadlanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sedangkan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada pernyataan keberatan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan 2(dua) orang anak bernama Anak, tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadhanahnya berkewajiban untuk memenuhi "hak droit de visite" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk

Hal. **12** dari **14** hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memenuhinya, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah pula dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat (**Penggugat**), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab

Hal. **13** dari **14** hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1447 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H. dan Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

Panitera Pengganti

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------|-----------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 150.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 50.000,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. **14** dari **14** hal. Putusan Nomor 8045/Pdt.G/2025/PA.Cbn